

Пользовательское соглашение (публичная оферта) сервиса «Квартирник»

Редакция от 17 августа 2026 года

Настоящий документ является публичной офертой в значении п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — «ГК РФ») и содержит все существенные условия договора об использовании сервиса «Квартирник».

Настоящая оферта адресована любому дееспособному физическому лицу, достигшему возраста 18 лет.

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты перед началом использования Сервиса. Совершение действий, указанных в разделе 3 настоящей оферты, означает полное и безоговорочное принятие всех её условий.

1. Термины и определения

1.1. В настоящей оферте используются следующие термины:

Администрация— Никулиным Максимом Сергеевичем, владелец Сайта и лицо, предоставляющее доступ к Сервису.

Сайт— совокупность программ для ЭВМ и информации, доступная в сети «Интернет» по адресу <https://flatnik.ru>, включая все поддомены.

Сервис(«Квартирник») — информационный сервис, размещённый на Сайте и предназначенный для сбора, модерации и публикации Отзывов Пользователей об объектах арендного жилья и опыте их аренды.

Пользователь— физическое лицо, принявшее условия настоящей оферты и использующее Сервис.

Учётная запись— совокупность данных о Пользователе, хранящихся в Сервисе и используемых для его идентификации и авторизации.

Никнейм — псевдоним Пользователя, отображаемый при публикации Отзыва.

Отзыв— текстовое сообщение и (или) иные материалы, размещаемые Пользователем в Сервисе и содержащие оценку, описание или сведения об Объекте и (или) опыте его аренды.

Объект— жилое помещение или иной объект недвижимости, сдаваемый или сдававшийся в аренду (наём), в отношении которого размещается Отзыв.

Арендодатель— лицо, предоставляющее или предоставлявшее Объект в аренду (наём), в

том числе собственник, наймодатель, управляющая компания, агент или иное лицо, действующее в их интересах.

Модерация— проверка Отзыва Администрацией на соответствие требованиям настоящей оферты, осуществляемая до его публикации.

Жалоба— обращение Пользователя или третьего лица, направленное Администрации через функцию «Пожаловаться» либо иным способом, указанным в разделе 10.

Политика — Политика обработки персональных данных, размещённая по адресу <https://flatnik.ru/legal/privacy-policy.pdf>.

1.2. Иные термины, не определённые в п. 1.1, толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычным словоупотреблением.

2. Предмет оферты

2.1. Администрация предоставляет Пользователю на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Сервиса по его функциональному назначению: создавать Учётную запись, направлять Отзывы для публикации, просматривать опубликованные Отзывы, направлять Жалобы.

2.2. Доступ к Сервису предоставляется **безвозмездно**.

2.3. Сервис является информационной площадкой. Администрация:

- не является стороной отношений между Пользователем и Арендодателем;
- не оказывает услуг по подбору, сдаче или найму жилья;
- не выступает агентом, посредником или поручителем в таких отношениях;
- не является автором Отзывов и не выражает через них собственное мнение.

2.4. Отзывы отражают субъективное мнение и личный опыт разместивших их Пользователей. Публикация Отзыва не означает согласия Администрации с его содержанием и не является утверждением Администрации о фактах.

2.5. Настоящая оферта не является договором оказания услуг и не порождает обязанности Администрации обеспечить непрерывную работу Сервиса, определённый объём или качество размещаемой информации.

3. Акцепт оферты. Заключение договора

3.1. Акцептом настоящей оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ) является совершение Пользователем любого из следующих действий:

- прохождение процедуры авторизации в Сервисе (ввод адреса электронной почты или номера телефона и подтверждение владения ими путём ввода направленного кода);

— направление Отзыва для публикации.

3.2.С момента совершения любого из указанных действий договор между Администрацией и Пользователем считается заключённым в письменной форме на условиях настоящей оферты (п. 2 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).

3.3.Акцепт оферты означает, что Пользователь ознакомился с её условиями, полностью их понимает и принимает без оговорок и исключений. Акцепт с оговорками не допускается.

3.4. Совершая акцепт, Пользователь также подтверждает, что ознакомлен с Политикой.

3.5.Администрация фиксирует факт и обстоятельства акцепта техническими средствами (дата и время, идентификатор Учётной записи, IP-адрес, сведения о программном обеспечении Пользователя, редакция оферты). Такие данные признаются сторонами надлежащим доказательством заключения договора.

3.6.Если Пользователь не согласен с каким-либо условием настоящей оферты, он обязан прекратить использование Сервиса.

4. Регистрация и Учётная запись

4.1.Для размещения Отзыва Пользователь проходит авторизацию, указывая адрес электронной почты или номер мобильного телефона и подтверждая владение ими путём ввода одноразового кода.

4.2.Пользователь обязуется указывать достоверные контактные данные и поддерживать их в актуальном состоянии. Указание чужих контактных данных не допускается.

4.3.Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность доступа к указанным им адресу электронной почты и номеру телефона. Все действия, совершённые в Сервисе с использованием Учётной записи Пользователя, считаются совершёнными самим Пользователем.

4.4. Пользователь самостоятельно выбирает Никнейм. Никнейм не должен:

- содержать персональные данные Пользователя или третьих лиц (фамилию, имя, отчество, контактные данные);
- вводить в заблуждение относительно личности Пользователя, в том числе создавать впечатление принадлежности Никнейма Администрации, органу власти, средству массовой информации или иному лицу;
- нарушать требования раздела 6 настоящей оферты.

4.5.Администрация вправе изменить Никнейм, не соответствующий п. 4.4, либо потребовать его изменения от Пользователя.

4.6. При публикации Отзыва отображается исключительно Никнейм Пользователя. Адрес электронной почты и номер телефона Пользователя **не публикуются**, не передаются третьим лицам и не отображаются в открытой части Сайта, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.7. Одно физическое лицо вправе иметь одну Учётную запись. Создание дополнительных Учётных записей в целях обхода ограничений, накрутки количества Отзывов или введения иных лиц в заблуждение запрещено.

4.8. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления Учётной записи, направив обращение по адресу, указанному в разделе 16. Удаление Учётной записи не влечёт автоматического удаления ранее опубликованных Отзывов — в этой части действуют условия раздела 9.

5. Порядок размещения Отзывов

5.1. Пользователь направляет Отзыв через форму на Сайте. Направление Отзыва не влечёт обязанности Администрации его опубликовать.

5.2. Каждый Отзыв проходит Модерацию. Срок Модерации составляет до 2 рабочих дней с момента направления Отзыва и может быть продлён при необходимости уточнения сведений.

5.3. В ходе Модерации Администрация вправе связаться с Пользователем по указанным им контактными данными для уточнения обстоятельств, изложенных в Отзыве, и запросить документы или иные материалы, подтверждающие факт аренды Объекта (договор найма, платёжные документы, переписка с Арендодателем и т. п.).

5.4. Пользователь вправе не предоставлять запрошенные материалы. В этом случае Администрация вправе отказать в публикации Отзыва.

5.5. Материалы, предоставленные в соответствии с п. 5.3, используются исключительно в целях Модерации, не публикуются и не передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. По результатам Модерации Администрация:

- публикует Отзыв; либо
- возвращает Отзыв Пользователю на доработку с указанием замечаний; либо
- публикует Отзыв с редакторскими правками в соответствии с п. 7.2; либо
- отказывает в публикации.

5.7. Опубликованный Отзыв доступен неограниченному кругу лиц, в том числе не прошедшим авторизацию, а также может индексироваться поисковыми системами.

Пользователь осознаёт и принимает публичный характер размещаемой им информации.

5.8. Пользователь вправе направить Администрации требование об удалении опубликованного им Отзыва. Администрация рассматривает такое требование в порядке раздела 10.

6. Требования к содержанию Отзывов

6.1. Отзыв должен быть основан на личном опыте Пользователя, связанном с Объектом, и содержать достоверные сведения.

6.2. Отзыв должен описывать **Объект и обстоятельства аренды**, а не личность Арендодателя.

6.3. В Отзыве **запрещается** размещать:

6.3.1. Персональные данные третьих лиц, в том числе:

- фамилию, имя, отчество Арендодателя, соседей и иных лиц;
- номера телефонов, адреса электронной почты, аккаунты в мессенджерах и социальных сетях;
- фотографии и видеозаписи, на которых изображены физические лица;
- паспортные данные, сведения о месте работы, о состоянии здоровья, о семейном положении;
- иные сведения, позволяющие прямо или косвенно определить конкретное физическое лицо.

6.3.2. Утверждения о фактах совершения третьими лицами противоправных деяний(мошенничество, кража, обман, подлог и т. п.), если Пользователь не располагает подтверждающими документами. Пользователь вправе изложить фактические обстоятельства (что именно произошло) и дать им собственную оценку, обозначив её как личное мнение.

6.3.3. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию третьих лиц, а равно оскорбления, грубую или нецензурную лексику.

6.3.4. Материалы, распространение которых запрещено или ограничено законодательством Российской Федерации, в том числе:

- призывы к экстремистской и террористической деятельности;
- пропаганду насилия, войны, наркотических средств, суицида;
- материалы, возбуждающие ненависть либо вражду по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;

- информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей;
- иную запрещённую информацию.

6.3.5. Материалы, нарушающие права третьих лица результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

6.3.6. Рекламу и коммерческие предложения, включая объявления о сдаче или поиске жилья, ссылки на сторонние ресурсы коммерческого характера, реферальные ссылки.

6.3.7. Заведомо недостоверные сведения, в том числе Отзывы об Объектах, которые Пользователь не арендовал, а равно Отзывы, размещаемые по заказу третьих лиц или в целях недобросовестной конкуренции.

6.3.8. Вредоносное программное обеспечение, а также ссылки на ресурсы, распространяющие такое программное обеспечение.

6.4. Пользователь обязуется указывать Объект способом, достаточным для его идентификации (адрес, характеристики), но не раскрывающим персональные данные проживающих в нём или владеющих им лиц сверх необходимого.

6.5. Администрация вправе устанавливать дополнительные технические ограничения к Отзывам (объём текста, формат и количество прикрепляемых файлов, периодичность размещения) и изменять их в одностороннем порядке.

7. Модерация

7.1. Администрация вправе отказать в публикации Отзыва либо удалить ранее опубликованный Отзыв в случае его несоответствия требованиям раздела 6 настоящей оферты.

7.2. Администрация вправе вносить в Отзыв изменения, не искажающие его существо, в том числе:

- удалять фрагменты, содержащие сведения, запрещённые п. 6.3;
- исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- сокращать текст, превышающий установленный объём;
- переформулировать утверждения о фактах в форму, отражающую оценочный характер суждения Пользователя.

7.3. При отказе в публикации либо удалении Отзыва Администрация уведомляет Пользователя по указанным им контактным данным с указанием причины. Уведомление направляется в течение 2 рабочих дней.

7.4. Администрация вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к Сервису (заблокировать Учётную запись) в случае:

- неоднократного (двух и более раз) нарушения требований раздела 6;
- размещения заведомо недостоверных Отзывов;
- создания нескольких Учётных записей в нарушение п. 4.7;
- совершения действий, нарушающих работоспособность Сервиса либо направленных на получение несанкционированного доступа к нему;
- поступления вступившего в законную силу судебного акта или требования уполномоченного государственного органа.

7.5.Администрация не осуществляет предварительную проверку достоверности всех сведений, содержащихся в Отзывах, и не обязана её осуществлять. Модерация носит характер проверки на соответствие формальным требованиям раздела 6.

7.6.Модерация не является цензурой и не ограничивает право Пользователя на свободу выражения мнения. Отказ в публикации конкретного Отзыва не препятствует Пользователю разместить Отзыв, соответствующий требованиям настоящей оферты.

8. Заверения и гарантии Пользователя

8.1.Направляя Отзыв, Пользователь предоставляет Администрации следующие заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ):

8.1.1. Пользователь достиг возраста 18 лет и обладает полной дееспособностью.

8.1.2.Пользователь действительно арендовал (нанимал) Объект либо непосредственно участвовал в отношениях по его аренде, о которых идёт речь в Отзыве.

8.1.3.Сведения о фактах, изложенные в Отзыве, соответствуют действительности и известны Пользователю лично, а не из слухов или сообщений третьих лиц.

8.1.4.Отзыв составлен Пользователем самостоятельно, не по заказу третьих лиц и не в целях причинения вреда Арендодателю или иному лицу.

8.1.5.Пользователь обладает всеми правами на размещаемые материалы (текст, изображения) в объёме, необходимом для предоставления лицензии по разделу 9, и такое размещение не нарушает прав третьих лиц.

8.1.6.Отзыв не содержит персональных данных третьих лиц, а равно сведений, запрещённых разделом 6.

8.2.Пользователь осознаёт, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию третьего лица, влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.3.Администрация полагается на заверения Пользователя, указанные в п. 8.1, при принятии решения о публикации Отзыва.

8.4.В случае недостоверности предоставленных заверений Пользователь обязуется

возместить Администрации документально подтверждённые убытки, возникшие вследствие такой недостоверности, включая суммы, взысканные с Администрации в пользу третьих лиц, и судебные расходы.

9. Права на Отзывы

9.1. Исклyчительноe право на Отзыв как на результат интеллектуальной деятельности сохраняется за Пользователем.

9.2. Размещая Отзыв, Пользователь предоставляет Администрации **простую (неисключительную) безвозмездную лицензию** на использование Отзыва следующими способами:

- воспроизведение;
- доведение до всеобщего сведения;
- распространение;
- публичный показ;
- переработка в объёме, предусмотренном п. 7.2;
- использование в составе сборников, подборок, рейтингов и иных составных произведений, формируемых Сервисом;
- использование в информационных и рекламных материалах Сервиса, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, с указанием Никнейма Пользователя.

9.3. Лицензия предоставляется на территории всех стран мира на срок действия исключительного права.

9.4. Лицензия сохраняет действие после удаления Учётной записи Пользователя и после расторжения договора, заключённого на условиях настоящей оферты, за исключением случаев удаления Отзыва в порядке раздела 10.

9.5. Администрация вправе указывать Никнейм Пользователя при использовании Отзыва. Иные сведения о Пользователе не раскрываются.

9.6. Пользователь сохраняет право использовать свой Отзыв любым не противоречащим закону способом, в том числе размещать его на иных ресурсах.

9.7. Исклyчительноe права на Сервис, его дизайн, программный код, базы данных Отзывов как составное произведение, товарный знак и коммерческое обозначение «Квартирник» принадлежат Администрации. Использование указанных объектов без письменного согласия Администрации не допускается. Автоматизированный сбор Отзывов с Сайта (парсинг) запрещён.

10. Порядок рассмотрения Жалоб

10.1. Любое лицо, полагающее, что опубликованный Отзыв нарушает его права или требования законодательства Российской Федерации, вправе направить Жалобу:

- через функцию «Пожаловаться», доступную у каждого Отзыва;
- по адресу электронной почты support@flatnik.ru.

10.2. Жалоба должна содержать:

- ссылку на Отзыв (или его однозначное указание);
- сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество либо наименование организации, контактные данные для ответа);
- указание на то, какие именно фрагменты Отзыва и по каким основаниям заявитель считает нарушающими его права или требования закона;
- при наличии — документы или сведения, подтверждающие позицию заявителя;
- при обращении Арендодателя — сведения, подтверждающие его связь с Объектом.

10.3. Администрация рассматривает Жалобу в течение 2 рабочих дней с момента получения. Срок может быть продлён, но не более чем до 30 календарных дней, с уведомлением заявителя, если для рассмотрения Жалобы требуется запрос дополнительных сведений у Пользователя, разместившего Отзыв.

10.4. При рассмотрении Жалобы Администрация вправе:

- запросить у Пользователя, разместившего Отзыв, пояснения и подтверждающие материалы;
- временно скрыть Отзыв на время рассмотрения Жалобы;
- предоставить заявителю возможность разместить ответ на Отзыв.

10.5. По результатам рассмотрения Администрация принимает одно из решений:

- удалить Отзыв;
- отредактировать Отзыв, удалив спорные фрагменты;
- отказать в удовлетворении Жалобы с обоснованием;
- разместить ответ заявителя рядом с Отзывом.

10.6. Администрация **удаляет Отзыв в безусловном порядке** при поступлении:

- вступившего в законную силу судебного акта о признании сведений не соответствующими действительности либо об удалении информации;
- требования уполномоченного государственного органа, предъявленного в установленном законом порядке;
- подтверждённого требования субъекта персональных данных, чьи персональные данные размещены в Отзыве без его согласия.

10.7.Отсутствие ответа заявителя на запрос Администрации в течение 2 рабочих дней является основанием для завершения рассмотрения Жалобы.

10.8.Решение Администрации по Жалобе не препятствует заявителю обратиться за защитой своих прав в судебном порядке.

10.9.Направление Жалобы, содержащей заведомо недостоверные сведения, а равно систематическое направление необоснованных Жалоб является основанием для ограничения доступа заявителя к соответствующей функции Сервиса.

11. Персональные данные

11.1.Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой.

11.2.Правовым основанием обработки адреса электронной почты и (или) номера телефона Пользователя является необходимость исполнения договора, заключённого на условиях настоящей оферты, стороной которого является Пользователь (п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ).

11.3.Контактные данные Пользователя используются исключительно для авторизации, направления уведомлений о результатах Модерации и связи по вопросам, касающимся размещённых Отзывов. Для иных целей, включая направление рекламных и информационных рассылок, обработка осуществляется на основании отдельного согласия Пользователя.

11.4.Пользователь обязуется не размещать в Отзывах персональные данные третьих лиц. При размещении таких данных Пользователь несёт ответственность как лицо, осуществившее их распространение без согласия субъекта персональных данных.

11.5.Права субъекта персональных данных реализуются в порядке, предусмотренном Политикой.

12. Ответственность

12.1.Пользователь несёт самостоятельную ответственность за содержание размещаемых им Отзывов, включая ответственность перед третьими лицами.

12.2. Администрация не является автором Отзывов и не несёт ответственности за:

- достоверность сведений, содержащихся в Отзывах;
- соответствие Отзывов ожиданиям Пользователей и третьих лиц;
- решения, принятые Пользователями или третьими лицами на основании информации, размещённой в Сервисе;

— отношения, возникающие между Пользователями и Арендодателями, и их последствия.

12.3.Администрация принимает разумные меры для пресечения нарушений, о которых ей стало известно, в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящей оферты и законодательством Российской Федерации.

12.4.Сервис предоставляется «как есть» (as is). Администрация не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы Сервиса, его доступности в любой момент времени, а также сохранности размещаемой информации.

12.5.Администрация вправе в любое время без предварительного уведомления изменять функциональность Сервиса, приостанавливать его работу для проведения технических работ либо прекратить его работу полностью.

12.6.Совокупный размер ответственности Администрации перед Пользователем по настоящей оферте ограничивается суммой реального ущерба, но не более 2 000 рублей. Упущенная выгода возмещению не подлежит. Настоящее ограничение не применяется в случаях, когда ограничение ответственности не допускается законодательством Российской Федерации.

12.7.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая сбои в работе сетей связи, хостинг-провайдеров, действия государственных органов, повлёкшие невозможность исполнения.

13. Срок действия. Изменение и расторжение

13.1. Договор, заключённый на условиях настоящей оферты, действует бессрочно.

13.2.Администрация вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей оферты. Новая редакция размещается на Сайте по адресу <https://flatnik.ru/legal/user-agreement.pdf> с указанием даты размещения.

13.3.Изменения вступают в силу по истечении 2 календарных дней с момента размещения новой редакции, если иной срок не указан в самой редакции.

13.4.При существенном изменении условий Администрация дополнительно уведомляет Пользователей путём направления сообщения на адрес электронной почты или номер телефона, указанный при авторизации, либо путём размещения уведомления в интерфейсе Сервиса.

13.5.Продолжение использования Сервиса после вступления изменений в силу означает согласие Пользователя с новой редакцией. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения оферты.

13.6.Пользователь вправе в любой момент расторгнуть договор, прекратив использование Сервиса и направив требование об удалении Учётной записи.

13.7.Расторжение договора не влечёт прекращения лицензии, предоставленной в соответствии с разделом 9.

14. Разрешение споров

14.1. К отношениям сторон применяется право Российской Федерации.

14.2.До обращения в суд сторона обязана направить другой стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию — 30 календарных дней с момента её получения.

14.3.Претензии Пользователя направляются по адресу электронной почты, указанному в разделе 16, либо по почтовому адресу Администрации. Претензии Администрации направляются на адрес электронной почты, указанный Пользователем при авторизации.

14.4.При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Заключительные положения

15.1.Настоящая оферта, Политика и иные документы, размещённые на Сайте и содержащие ссылку на настоящую оферту, составляют единый договор между Администрацией и Пользователем.

15.2.Признание отдельного положения настоящей оферты недействительным не влечёт недействительности остальных положений.

15.3.Стороны признают юридическую силу за сообщениями, направленными по адресам электронной почты и номерам телефонов, указанным в настоящей оферте и при авторизации. Такие сообщения приравниваются к документам, составленным в простой письменной форме.

15.4.Сообщение считается полученным Пользователем на следующий рабочий день после его направления, независимо от факта его фактического прочтения.

15.5.Бездействие Администрации при нарушении Пользователем условий настоящей оферты не лишает Администрацию права воспользоваться соответствующими правами позднее и не означает отказа от них.

15.6.Все данные о действиях Пользователя в Сервисе (логи) хранятся Администрацией и признаются сторонами допустимым доказательством при разрешении споров.

16. Реквизиты Администрации

Никулин Максим Сергеевич

ИНН: 222332483466

Адрес для корреспонденции:

support@flatnik.ru

E-mail: